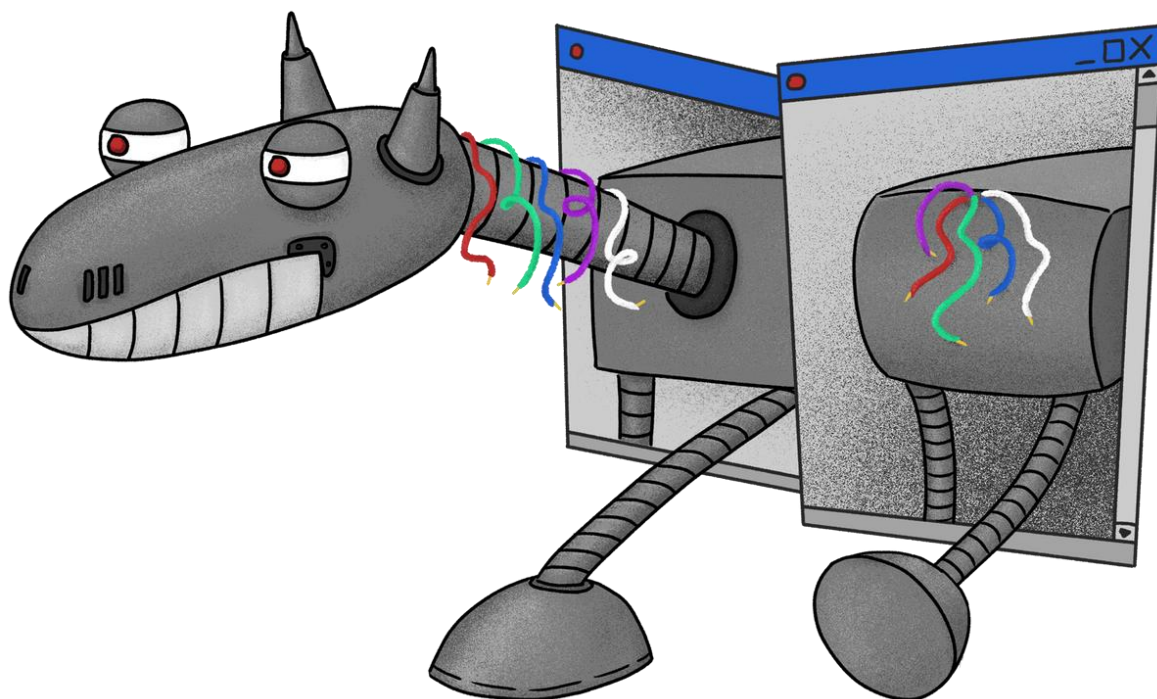


Памятка потребителю.

Отказ или возврат товара, приобретенного дистанционным способом



Сейчас множество покупок делается через интернет-магазины. Плюсов много: больше выбор, ниже цены. Однако и минусов тоже немало. Покупатели часто задаются вопросом, что делать, если заказанная вещь не устроила или товар вовсе оказался некачественным. А может, нужно сделать возврат, а интернет-магазин перестал существовать?

Когда вы заказываете товар, который не можете потрогать в момент оформления покупки, это дистанционная торговля.

Продажа товаров онлайн регламентируется ст.26.1 «Дистанционный способ продажи товара» Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее – закон о защите прав потребителей) и Правилами продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" утвержденными Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2463.

Правила дистанционной торговли действуют только при покупке индивидуального предпринимателя или юридического лица. Покупки у физических лиц на «Авито», «Юле» или через группы совместных покупок — это не дистанционная торговля.

Главное правило, которое действует в отношении товаров, купленных в интернет-

магазине – это право отказаться от покупки и вернуть товар без объяснения причин в течение 7-и дней после доставки (а также в любое время до момента доставки). Именно так – без объяснения причин, т.е. не надо давать объяснения по поводу расцветки, фасона и т.п., как с товаром из обычного магазина.

В момент доставки, вместе с товаром покупателю должна быть предоставлена письменная информация (памятка) о праве вернуть товар в течение 7-и дней. Если такая памятка не была предоставлена, то срок возврата увеличивается до 3-х месяцев.

Информация (памятка) о порядке и сроках возврата товара потребителем должна содержать:

а) адрес (место нахождения) продавца, по которому осуществляется возврат товара;

б) режим работы продавца;

в) максимальный срок, в течение которого товар может быть возвращен продавцу, или минимально установленный срок (от 7 дней);

г) предупреждение о необходимости сохранения товарного вида, потребительских свойств товара надлежащего качества до возврата его продавцу, а также документов, подтверждающих заключение договора;

д) срок и порядок возврата суммы, уплаченной покупателем за товар.

Отсутствие одного из пунктов может считаться непредставлением покупателю информации о порядке и сроках возврата товара.

При покупке в Интернет-магазине, в течение 7-и дней после доставки можно отказаться от любого товара.

Единственное ограничение – нельзя вернуть товар, изготовленный на заказ (по индивидуально-определенным характеристикам), если отсутствуют недостатки, товар не должен иметь следов использования, сохранены ярлыки и пломбы, сохранена упаковка. Не выбрасывайте чек или упаковку со штрих кодом: они докажут место покупки.

Рекомендуется проверять любой товар на наличие внешних дефектов в момент доставки. Подписывая акт доставки, обязательно укажите обнаруженные дефекты (царапины и т.п.).

Акт должен быть в 2-х экземплярах. Поэтому, если указываете замечания к внешнему виду, то требуйте копию акта.

Также требуйте копию акта, когда товар доставляется в разобранном виде (мебель и т.п.). В акте надо указать, что товар доставлен в разобранном виде.

Указанный акт необходим на случай возникновения спора во время возврата или обнаружения скрытых дефектов.

В какой срок и как продавец обязан вернуть деньги?

При отказе покупателя от товара, сумма, уплаченная за товар, должна быть возвращена продавцом в течение 10 дней. Расходы, связанные с перечислением денег, несет продавец!

Продавец, при возврате товара отказывается компенсировать стоимость доставки.

Вернув товар обратно в магазин, многие покупатели ждут, что продавец вернет им деньги за доставку. Однако, в этом случае закон на стороне продавца. Даже если доставка при получении заказа была бесплатной, в случае возврата вещи (путем вызова курьера из интернет-магазина, или иным способом), покупатель должен оплатить доставку до магазина.

При возврате покупателем товара надлежащего качества, продавцом составляется акт возврата за подписью обеих сторон.

Возврат денег осуществляется одним из следующих способов:

- 1) наличными денежными средствами по месту нахождения продавца;
- 2) почтовым переводом;
- 3) путем перечисления соответствующей суммы на банковский или иной счет, указанный покупателем.

Расходы, связанные с перечислением денег, несет продавец.

Если продавец устно отказался вернуть деньги и забрать товар (такое часто бывает в случае попыток возврата бракованного товара), необходимо написать претензию.

- Напишите претензию на имя продавца с требованием о возврате денег за полученный бракованный товар.
- Явный брак нужно четко сфотографировать. Сделайте один снимок, на котором виден дефект, и второй, где товар стоит на фоне упаковки. Если визуально брак не обнаружить, и он проявляется в процессе работы, рекомендуется записать видео и зафиксировать неисправность во время работы.
- Претензия должна быть составлена в двух экземплярах, фото/видео доказательства тоже должны быть в двух экземплярах. Также сделайте фотографии чеков, которые вы получили с посылкой, и приложите к претензии.
- Четко укажите суть претензии, и в течении какого времени вы хотите получить возврат денег.
- Отправьте эти документы заказным письмом, а лучше — заказным письмом с описью вложения.
- Один из экземпляров претензии, с отметкой о получении продавцом, оставьте себе.
- Продавец должен ответить в 10-дневный срок.
- В случае отказа продавца подайте исковое заявление в суд.

Важно: для покупок, внимательней выбирайте Интернет-магазин. Если на сайте нет информации, как минимум, о наименовании продавца и его реальном адресе, то следует отказаться от покупок в таком магазине. Во-первых, это существенное нарушение Закона, во-вторых, труднее будет решать проблемы с товаром.

Информация подготовлена специалистами
Центра информирования и консультирования граждан
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Калининградской области» с использованием материалов
сайта <http://zpp.rospotrebnadzor.ru>.